El País
INTERNACIONAL · EL PAÍS
LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

La crisis del Constitucional refleja la polarización extrema en Polonia a un año de las legislativas

La pugna por el control del alto tribunal enfrenta a Tusk y a la derecha ultraconservadora y radical en una batalla sin incentivos para el acuerdo

GLORIA RODRÍGUEZ-PINA · INTERNACIONAL



el-tribunal-constitucional.html" data-link-track-dtm="">insólitos acontecimientos ilustran la lucha entre dos bloques políticos irreconciliables. Por un lado, un Gobierno de coalición liberal capitaneado por Donald Tusk que decide hacerse por sorpresa y con mano dura con el control del alto tribunal, politizado y deslegitimado. Por otro, una derecha ultraconservadora que se aferra a las cuotas de poder que capturó con maniobras contrarias al Estado de derecho y un jefe de Estado capaz de abrirse paso por la fuerza en la institución que vela por el orden constitucional.

Si la solución a la crisis pasa por sentarse a buscar fórmulas de consenso para un reparto equitativo del poder en la elección de jueces apartidistas, no hay salida posible a la vista. Menos aún a un año de las elecciones legislativas. "El interés político natural de las partes no es alcanzar ningún tipo de compromiso, sino acumular emociones en ambos bandos", opina Wojciech Przybylski, director del centro de análisis Visegrad Insight. Puede pasar de todo en un año, pero cada partida cuenta. Ahora mismo las encuestas dan ventaja al centroderecha de Coalición Cívica (KO), de Tusk, a entre ocho y diez puntos de distancia del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), de Jaroslaw Kaczynski. Pero la suma de las derechas ultras y radicales complica la reedición del Gobierno liberal.

El sábado por la noche, el primer ministro prometió mano dura para proteger el nuevo tribunal: con mayoría de jueces elegidos por los grupos parlamentarios de su coalición este año y la cúpula, fiel a Ley y Justicia (PiS), apartada temporalmente de sus cargos. "En ciertos asuntos no puede haber compromiso", afirmó Tusk. Horas antes, Nawrocki había denunciado "una violación del orden constitucional y una toma del poder por la fuerza de un órgano estatal constitucional".

Al jefe del Estado se le acusa a su vez de saltarse la legalidad al negarse a tomar juramento a cinco de esos ocho magistrados. Desde la madrugada del sábado pesan además sobre Nawrocki las imágenes de los forcejeos y empujones a la jueza Anna Korwin-Piotrowska —que ha asumido de forma interina la presidencia del alto tribunal—, para acceder a la corte. Los expresidentes del Constitucional han denunciado en un comunicado conjunto "un intento directo de violar la autonomía del Tribunal Constitucional".

El fiscal general (y ministro de Justicia), Waldemar Zurek, consideró este domingo en una entrevista "un acto delictivo" esa actuación del presidente, que atenta contra "la inviolabilidad del edificio del tribunal". El portavoz de la presidencia anunció por su parte que denunciará ante la Fiscalía a tres jueces por "violar la integridad física del jefe de Estado" durante el rifirrafe en el que intentaron evitar que entrase al Constitucional.

Para los liberales estos son hechos escandalosos, pero para los seguidores del jefe de Estado, Nawrocki es un héroe. Su mensaje en X el viernes mientras volaba a Senegal, anunciando que daba media vuelta y volvía a Polonia, tuvo 9,5 millones de visualizaciones, según Res Futura, una fundación que analiza las redes sociales. "No es la primera vez que el Gobierno no controla uno de los campos de batalla fundamentales de la política: el espacio informativo y comunicativo", subraya Przybylski.

El bloque de la derecha radical articulada en torno a Kaczynski y Nawrocki ha logrado que cale el mensaje de que el Gobierno ha llevado a cabo un golpe de Estado. Los expresidentes del Constitucional afirman sin embargo en su comunicado que el tribunal "atraviesa una profunda crisis desde hace más de una década", y que "nada puede justificar la pasividad" en una situación que "se agrava cada día, con todas las consecuencias negativas para el Estado de derecho y los ciudadanos".

Jacek Kucharczyk, presidente del Instituto de Asuntos Públicos, cree que la crisis, más que reflejar polarización política, "ilustra la naturaleza asimétrica" de la misma. "Sirve para unir a los partidos de la derecha dura, que esperan llegar al poder tras las elecciones parlamentarias previstas para el otoño de 2027". Y al mismo tiempo, coloca al Gobierno de Tusk en una situación en la que "haga lo que haga, sale perjudicado".

El analista recuerda que muchos de los partidarios del Ejecutivo "han mostrado impaciencia ante la lentitud de los avances en la restauración del Estado de derecho (especialmente una judicatura independiente), tras ocho años de desmantelamiento sistemático de la independencia judicial por parte del partido Ley y Justicia (PiS)". "La batalla por el Tribunal Constitucional constituye el epicentro de este debate", subraya Kucharczyk este domingo en un intercambio de mensajes.

Unos días antes, el especialista reflexionaba durante una conversación en un establecimiento en el centro de Varsovia sobre esa imposibilidad del Ejecutivo de cumplir sus promesas electorales, también en otros ámbitos, como el aborto. "Si intentan hacer algo recurriendo a decretos u otros mecanismos, también serán criticados por una parte de la comunidad defensora del Estado de derecho. Pero, al mismo tiempo, no pueden cambiar la ley. Antes [Andrzej] Duda y ahora Nawrocki vetan prácticamente cualquier iniciativa legislativa que sale del Gobierno", subrayaba.

El Constitucional, con jueces afines a PiS nombrados ilícitamente —como ratifica la justicia europea —, perdió cualquier rastro de legitimidad e independencia durante los mandatos del partido de Kaczynski. Junto a la jefatura de Estado, participa además activamente en el bloqueo a la acción legislativa del Gobierno que menciona Kucharczyk. El presidente tiene la capacidad de vetar las leyes, pero puede también retrasarlas o mandarlas al limbo enviándolas a un tribunal que lleva años siendo disfuncional.

Unas horas antes de que estallara el nuevo capítulo de la crisis el viernes, Przybylski argumentaba en un restaurante del centro de Varsovia que el Constitucional sería clave en los acontecimientos políticos de cara a las próximas elecciones legislativas. Como apuntaba, Nawrocki podría intentar forzar un adelanto electoral enviando la ley de los presupuestos para su revisión constitucional. Dos días después, explica por teléfono que la maniobra del presidente quedaría neutralizada "si el Tribunal Constitucional logra funcionar bajo una nueva dirección y la Asamblea General consigue reparar su funcionamiento y su credibilidad".

Este martes será clave. Los magistrados están llamados a una asamblea para decidir sobre la solicitud de la Fiscalía de retirar la inmunidad al presidente, Bogdan Swieczkowski, y el vicepresidente Bartlomiej Sochanski. Se verá si hay cuórum y hacia dónde se mueven los jueces del tribunal. Esta semana también servirá "para ver quién emerge con más claridad en el campo de batalla político", como dice Przybylski.

Una rebaja del tono del discurso político, con los comicios en el horizonte, parece altamente improbable. Esta crisis sirve para movilizar a los votantes ultras que se concentran frente al tribunal, pero también ofrece varios elementos a Tusk para activar a su electorado, según Bartosz Wielinski, subdirector del diario Gazeta Wyborcza. La ruptura del distanciamiento de la extrema derecha más radical, antisemita y antiucrania, certificada con un selfi de Kaczynski posando sonriente con su líder, Grzegorz Braun, en las protestas. La actuación del presidente, "que fue violento con la jueza y violó el prin-

cipio de invilabilidad del poder judicial". Y una "campaña de influencia extranjera masiva en redes sociales del entorno MAGA y de Rusia, con Dmitri Medvédev afirmando que en Polonia había un golpe de Estado".

- Polonia
- Donald Tusk
- Jaroslaw Kaczynski
- Karol Nawrocki
- PIS
- Política
- Elecciones
- Varsovia
- Justicia

Fuente: https://elpais.com/internacional/2026-11-02/la-crisis-del-constitucional-refleja-la-polarizacion-extrema-en-polonia-a-un-ano-de-las-legislativas.html
Recorte generado el 2/11/2026, 6:27:12 · sin publicidad ni recomendaciones.